



PUTUSAN

Nomor 11595 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, telah memutus perkara Anak:

Nama : **Anak Pelaku;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/17 Februari 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Parangargo, Gang Makam, Desa Paragargo, RT 07 RW 02, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 Juli 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 11595 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 14 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi lamanya Anak dalam tahanan dan menetapkan Anak tetap dalam tahanan sementara;
3. Menghukum pula Anak dengan melaksanakan pelatihan kerja di BLK Wonojati Singosari selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti denda;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos jaket *sweeter* warna jingga kombinasi coklat dengan tulisan dada "SIMPLE IS BEAUTIFUL";
 - 1 (satu) buah celana legging panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna *pink*;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna *pink*;
 - 1 (satu) buah BH warna hijau *tosca*;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kpn, tanggal 28 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 11595 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Wonojati Malang kepada Anak selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kaos jaket sweeter warna jingga kombinasi cokelat dengan tulisan dada "SIMPLE IS BEAUTIFUL";
 2. 1 (satu) buah celana legging panjang warna hitam;
 3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink;
 4. 1 (satu) buah celana panjang warna pink;
 5. 1 (satu) buah BH warna hijau tosca;
 6. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 16/PID.SUS-Anak/2025/PT SBY, tanggal 16 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak Pelaku;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2025/PN Kpn, tanggal 28 Agustus 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak Pelaku tetap ditahan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 11595 K/Pid.Sus/2025



5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Pelaku dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kpn *juncto* Nomor 16/PID.SUS-ANAK/2025/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 29 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada tanggal 22 September 2025 melalui Surat Tercatat yang diterima pada tanggal 23 September 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 29 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya *judex facti* telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum karena memutus Anak



menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar karena Anak saat ini sudah berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga anak harus menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut", tidak tepat dalam menerapkan hukum;
- Bahwa fakta hukum di persidangan, Anak Korban dengan Anak menjalin hubungan pacaran sejak bulan Juni 2024 dimana Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, di mana Anak Korban dengan Anak sudah melakukan hubungan badan berkali-kali di kos-kosan dan rumah Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Anak merayu Anak Korban melalui pesan WhatsApp "Ayo yang gak pingin iclik a?" lalu Anak Korban jawab "Emoh yang", lalu Anak kembali merayu "Ayo yang gak popo wes dilut ael!" lalu Anak Korban bilang "Emoh wegah", lalu Anak merayu lagi "Gakpopo yang, lek onok opo-opone aku tanggung jawab gak kirane aku mlayu (tidak apa-apa yang, kalau ada apa-apa, aku tanggung jawab, tidak mungkin aku lari)", dan sekitar pukul 18.00 WIB, Anak menjemput Anak Korban di rumahnya, lalu Anak janji bertemu dengan teman Anak bernama Iqbal yang saat itu mengajak pacarnya di rumahnya Saksi Iqbal;
- Bahwa sekira jam 19.15 WIB, Anak dan Anak Korban bersama kedua teman Anak sampai di lokasi, lalu Anak menyewa kamar kos singkat selama 4 (empat) jam dengan biaya sekitar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang Anak bayarkan ke penjaga kos;
- Bahwa ketika berada di dalam kamar Anak mendekati dan merayu Anak Korban, lalu Anak melepas pakaiannya hingga Anak telanjang bulat, selanjutnya Anak menghampiri Anak Korban yang duduk di atas kasur, lalu Anak melepas jaket, kaos, BH yang digunakan Anak Korban hingga Anak

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 11595 K/Pid.Sus/2025



Korban telanjang bagian atas, kemudian Anak meraba-raba dan meremas payudara Anak Korban, lalu Anak melepas celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban telanjang bulat, kemudian Anak Korban berbaring terlentang di kasur kamar, lalu Anak mengeluarkan kondom dan memakainya ke kemaluan Anak;

- Bahwa selanjutnya Anak menindih tubuh Anak Korban, lalu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan digoyang-goyang sekira kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, hingga Anak mengeluarkan sperma, kemudian Anak dan Anak Korban membersihkan badan lalu bersiap pulang keluar dari rumah kos;
- Bahwa kejadian kedua bulan Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Anak menjemput Anak Korban di rumahnya, kemudian membawa Anak Korban ke rumah Anak di Desa Parangargo, RT 07 RW 02, Kecamatan Wagir. Ketika di rumah Anak, Anak dan Anak Korban ngobrol di ruang tamu, 5 (lima) menit kemudian Anak berkata "Ayo nang kamar nduwur (ayo ke kamar atas)" lalu Anak Korban jawab "Ayok wes", kemudian Anak bilang "Ayo yang ngunu pisan maneh? (Ayo bersetubuh sekali lagi)" lalu Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak mengatakan ke Anak Korban "Lek gak gelem ngunu, yo mending pedot ae (kalau tidak mau bersetubuh, ya lebih baik putus saja)", Anak Korban menjawab "Yowes sak karepmu (iya sudah terserah kamu)";
- Bahwa selanjutnya Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara Anak menindih tubuh Anak Korban, lalu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban lalu digoyang-goyang sekira kurang lebih selama 7 (tujuh) menit hingga Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina korban dan selama di rumah Anak, Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Anak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Norfita Kristianingsih sebagai ibu Anak Korban mengetahui Anak Korban mengalami pendarahan pada bulan Agustus 2024, ketika itu Saksi Norfita Kristianingsih bertanya kepada Anak Korban apa yang terjadi dan Anak Korban mengatakan sambil menangis mengatakan Anak tidak mau tanggung jawab;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 11595 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil *visum et repertum* baru diketahui kalau Anak Korban mengalami keguguran dan kedua orang tua Anak telah mendatangi keluarga Anak Korban untuk meminta maaf dan mencabut laporan kepolisian tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan berkata kepada Anak Korban “Gakpopo yang, lek onok opo-opone aku tanggung jawab gak kirane aku mlayu (tidak apa-apa yang, kalau ada apa-apa, aku tanggung jawab, tidak mungkin aku lari)” dan perbuatan tersebut dilakukan berulang kali, demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan kesalahan Anak dan telah mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak hanya bagi masyarakat namun mengenai tempat pelaksanaan pidana terhadap sudah tidak sesuai lagi dengan umur Anak yang sudah 18 (delapan belas) tahun, maka berdasarkan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga pelaksanaan pidana terhadap Anak sudah menjadi di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 137/PID.SUS/2025/PT BJM, tanggal 22 Juli 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kpn, tanggal 28 Agustus 2025 harus diperbaiki mengenai tempat pelaksanaan pemidanaan tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 11595 K/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 16/PID.SUS-Anak/2025/PT SBY, tanggal 16 September 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kpn, tanggal 28 Agustus 2025 tersebut mengenai tempat pelaksanaan pemidanaan menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Wonojati Malang kepada Anak selama 2 (dua) bulan;
 2. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **24 Oktober 2025** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Rozi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 11595 K/Pid.Sus/2025